渭源路园村民自建房“8·26”一般高处坠落事故调查报告

发布时间：2025-02-20 15:08 字号：[大 中 小] 视力保护色：

2024年8月26日7时30分许，位于渭源县路园镇三河口村一社村民任某家中发生一起农村自建房高处故，造成1人死亡，直接经济损失75万元。

事故发生后，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院号）有关规定，2024年10月14日，渭源县人民政府成立了由县政府常务副县长任组长，住建局、应急局局、路园镇等部门负责人组成的渭源路园村民自建房“8·26”一般高处坠落事故调查组（以下简称县政组）。调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘取证、综合分析，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故的性质并提出了对事故有关责任单位及人建议和事故整改与防范措施。

调查认定，**渭源路园村民自建房“8·26”一般高处坠落事故是一起因村民违法将自建房发包给无个人，施工现场安全措施不到位，安全管理缺失，作业人员违章冒险作业，导致的一般生产安全责任事**

一、事故基本情况

（一）事故有关人员情况

1.涉事自建房房主任某，男，30岁，居民身份证号码：6224251994101****，渭源县路园镇三河口村民。

2.施工负责人王某某，男，38岁，居民身份证号码：62242519860213****，陇西县权家湾镇权家湾社人。

（二）涉事自建房施工情况

涉事自建房属于三河口村一社村民任某家宅基地住房，原住房为一层土木结构，于6月9日在未经申情况下拆旧建新。建筑面积约950平方米，建筑主体为框架结构。房主任某将房屋建设工程经张某军介协议方式由无营业执照、无承包建筑工程、劳务资质的王某某负责组织施工人员进行施工建设，施工所任某负责提供。事故发生时自建房共建三层，坐北朝南，一层层高3.8米，二层层高3.6米，三层层高3.发生位置在三层中部南侧“凸”形门厅吊运材料处。“鸡公吊”周围未见悬挂有“鸡公吊”操作规范和等警示标识。同时，任某向王某某支付施工人员工资，截至事故发生时，任某分9次向王某某转账支付资21.99万元。

（三）涉事自建房施工监管情况

涉事自建房在建设前未向路园镇人民政府进行申报，未取得规划许可证和施工许可证，因此，该自入工程质量安全监督体系。7月25日，路园镇政府副镇长罗某虎、行政综合执法队队长康某旭在日常巡查涉事自建房存在未批先建、未进行安全检测鉴定等违规行为，向任某下发了《路园镇综合执法巡查记录当事人停建三层住宅，但对整改落实情况没有跟进执法，对涉事在建房屋没有采取果断措施，未能及时建设行为，查处不彻底，管控不到位。

（四）事故发生经过

事故调查组通过在路园镇派出所调取事发现场勘验记录、相关人员询问笔录和对相关人员的调查询问原事故发生经过。

8月26日上午7时，渭源县路园镇三河口村任某自建房带班人员林某忠组织施工人员汪某喜及其他6名开始进场施工，赵某红和汪某喜等4人在工地地面拉砂子搅拌水泥。7时20分左右，林某忠将汪某喜叫到“鸡公吊”，因汪某喜操作不当，被“鸡公吊”吊臂弹出，从三楼（距离地面约7.4米）坠落至地面堆放材上。同时，“鸡公吊”因失稳从三层坠落至地面，电机被烧毁。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.死亡人员基本情况。本起事故共造成1人死亡。死者汪某喜，男，61岁，居民身份证号62242519630416****，陇西县菜子镇侯家门村阳坡社人。

2.直接经济损失情况。按照《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/6721）有关规定统计，事接经济损失75万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息报送核查情况

8月26日事故发生后，路园镇政府依据《中华人民共和国安全生产法》第二条规定，认定此次事故属务受害，组织相关人员多次协商处理善后，未达成赔偿协议，也未按规定及时上报事故信息。

9月11日，死者家属汪某某向市应急管理局反映，请求核查处理。10月1日市安委办再次向渭源县人发了《关于核查信访举报的函》，10月14日，渭源县政府将前期核查情况书面上报市安委办。

（二）事故处置情况

事故发生后，现场施工人员立即拨打120求救，并电话联系王某某和任某；同时，现场施工人员也进救，施工人员赵某红将汪某喜头部扶起时，因头部摔伤造成出血，人已经不能开口说话。7时30分许，渭院接到120指挥中心指令后前往事故现场进行救治，经心电图检查和现场急救，发现汪某喜已经没有生命时34分，汪某某（系死者之子）向路园镇派出所报警。接报后，路园镇派出所值班领导及民警迅速赶赴护秩序并妥善保护事故现场，渭源县公安局刑警技术大队技术室到达事故现场，立即开展事故现场调查关证据。

（三）事故善后处理情况

路园镇政府在得知发生事故后，派出相关人员赶赴现场协助调查并积极协调涉事相关方开展善后协由房主任某支付4万元，施工负责人王某某支付8万元给家属，对死者汪某喜进行了安葬。民事赔偿由于成和解协议，已向渭源县人民法院提起民事诉讼，渭源县人民法院已受理了该案，截至调查组调查时该审理之中。

（四）事故应急处置评估

经评估，本次事故相关人员能快速报警、拨打120急救电话请求帮助，充分利用周围的人力物力对伤救。各职能部门能快速响应，及时控制处理事故，虽未能抢救回重伤人员，但能积极协调处理善后工作没有造成较大的影响。本次事故应急救援处置及时、措施得当。但存在未及时上报事故信息，造成事故和汪某某之子举报的问题。

三、事故发生原因

（一）直接原因

经调查，导致事故发生的直接原因是：“鸡公吊”操作人员汪某某在未佩戴安全帽及未系安全绳，“鸡公吊”施工，冒险作业，导致高处坠落事故发生。

（二）间接原因

1.涉事自建房施工负责人无资质承包工程，非法开展建筑施工。王某某在未取得建筑业企业资质证资质，不具备建设施工资质，不具备规定安全生产条件情况下开展建筑施工；未督促、检查施工期间的产，未及时消除安全生产问题隐患，施工现场安全管理不到位。

2.涉事自建房所有人未取得施工许可证违规建设。任某未按规定履行报批手续，将房屋建设工程由应建筑施工资质的人员负责施工，也未邀请专业人员进行监理或指导，对施工方统一协调、管理不到位

3.路园镇三河口村民委员会落实《甘肃省农村住房建设管理办法》不到位。村委会未协助村民任某住房建设有关手续和提醒依法进行农村住房建设活动，致使村民任某在未申报审批的情况下违规并由无的人员负责建设三层住房。

4.路园镇人民政府对自建房监管不到位。路园镇执法工作人员在2024年7月25日常巡查发现，事故自建设地基后到现场进行控停，并下发《路园镇综合执法巡查记录》，但在之后对涉事自建房没有采取果未能及时制止违法建设行为，查处不彻底，管控不到位，监管工作失察失管。事故发生后未按规定及时信息。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、询问和事故现场分析，排除人为故意破坏、突发灾害因素等影响和他杀可能。

四、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）对相关责任人员的责任认定及处理建议

1.汪某喜，作为涉事自建房施工人员，违规操作“鸡公吊”，安全意识淡薄，对存在的危险性认识事故发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究责任。

2.王某辉，作为涉事自建房施工负责人，在不具备相应建筑施工资质和不具备安全生产条件的情况筑施工作业；未督促、检查自建房施工期间的安全生产，未及时消除安全生产问题隐患，施工现场安全位，事故发生时本人不在施工现场，对事故发生负有直接责任。其行为涉嫌犯罪，建议由司法机关依法处理

3.任某，作为涉事自建房施工建设项目的业主，在未按规定履行报批手续，未取得施工许可证的情建设三层以上自建房，并将房屋建设工程由不具备相应建筑施工资质的施工人员负责施工。在自身不熟工的情况下，未邀请专业人员进行监理或指导，对施工统一协调、管理不到位。其行为违反了《甘肃省建设管理办法》第十三条规定和《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第六条第一项事故发生负有直接责任。建议由县住建局对其依法处理。

4.郭某红，路园镇三河口村副支书，未协助村民任某办理农村住房建设有关手续和依法进行农村住动，对辖区内农村自建房建设施工安全巡查不到位，管控不力，对事故发生负主要领导责任。建议由路

按照有关规定予以处理。

5.张某瑞，路园镇包抓三河口村干部，未协助村民任某办理农村住房建设有关手续和依法进行农村活动，对包抓区域内农村自建房建设施工安全巡查不到位，管理不到位，落实党政领导干部安全生产责位，对事故发生负有主要领导责任。建议由路园镇纪委按照有关规定予以处理。

6.康某旭，路园镇综合行政执法队队长，负责综合执法队全面工作，在2024年7月25日，巡查发现事开始建设地基后到现场进行控停并下发《路园镇综合执法巡查记录》，但对涉事在建房屋没有采取果断能制止违法建设行为，查处不彻底，管控不到位，落实党政领导干部安全生产责任制不到位，对事故发领导责任。建议由路园镇纪委按照有关规定予以处理。

7.罗某虎，路园镇人民政府副镇长，分管安全饮水、河湖长制落实、环保、人居环境整治、依法行行政执法等工作。主抓安全生产、应急管理、地震、住房和城乡建设、自然资源管理。对辖区内农村自施工安全巡查不到位，未能及时督促施工方落实安全措施，对执法人员未采取果断措施落实停工整改的察，落实党政领导干部安全生产责任制不到位，对事故发生和未按规定上报事故信息负有主要领导责任县监委按照有关规定予以处理。

8.张某平，路园镇人民政府镇长，对辖区内农村自建房建设施工安全巡查安排不到位，对违规自建果断措施落实停工整改的问题失察，落实党政领导干部安全生产责任制不到位。对事故发生和未按规定信息负有重要领导责任。建议由县监委按照有关规定予以处理。

（二）对相关责任单位的责任认定及处理建议

1.路园镇三河口村民委员会。作为事故属地村，未严格按照《甘肃省农村住房建设管理办法》第六及时协助村民办理农村住房建设有关手续和引导村民依法进行农村住房建设活动，安全生产管理不到位河口村民委员会向路园镇人民政府作出书面检查。

2.渭源县路园镇人民政府。作为事故属地乡镇，未严格按照《甘肃省农村住房建设管理办法》第十项规定履行职责，在巡查发现事故自建房开始建设地基后到现场进行控停并下发《路园镇综合执法巡查但对涉事自建房没有采取果断措施，未能制止违法建设行为，查处不彻底，管控不到位，落实预防高处整治行动不力。责成路园镇政府向县政府作出书面检查。

五、事故主要教训

（一）农村自建房建设监管不到位。对农村自建房施工违法发包等行为打击力度不够。该起事故中业主将工程项目违法发包给无资质的个人，承包方不满足资质条件而以个人名义承揽工程，导致“以包而不管”，安全责任不明晰，施工现场安全管理失管漏管。

（二）特殊作业人员培训不到位。近年来，特殊作业人员未经培训上岗引发多次事故，国家进行多但部分企业仍然不重视，抱有侥幸心理。违规使用特殊设备，监督、教育佩戴和使用劳动防护用品不到

（三）建设项目安全监管不到位。事发镇、村开展安全生产治本攻坚三年行动不深入，对安全生产情况监督指导不到位，在抓建设领域安全生产日常监督、教育培训方面存在短板。特别是路园镇人民政查发现事故自建房开始建设地基后到现场进行控停，留有停工通知书；未对涉事自建房没有采取果断措制止违法建设行为，查处不彻底，管控不到位，未能及时消除隐患，监管工作失察失管。

六、事故防范和整改措施

为深刻汲取此次事故教训，防止和杜绝类似事故再发生，调查组提出事故防范措施建议。

（一）深刻汲取事故教训，全面落实属地监管责任。各乡镇要深刻汲取本次事故教训，认真开展自从严管理自建房施工现场，作业前开展安全交底，作业时加大督促检查，全面排查并整改安全生产隐患章操作。特别是路园镇要建立健全全员安全生产责任制，严格履行安全生产统一协调、管理职责，加强的安全管理，确保自建房建设安全生产。

（二）强化自建房安全监管，有效消除安全风险隐患。各乡镇、各部门加强对自建房建设过程中的管，确保所有施工人员严格遵守安全操作规程。定期组织安全教育培训，增强施工人员的安全意识和自力，强化对施工现场的巡查力度，及时发现并纠正安全隐患，建立健全事故应急预案，确保一旦发生紧够迅速有效地进行处置，对于违反安全生产规定的行为，要依法依规进行严肃处理，绝不姑息。

（三）扎实开展教育培训，着力提升全民安全素养。各乡镇、各部门要把自建房施工安全教育和日现场检查相结合，教育从业人员提高风险辨识能力、安全防范意识，自觉采取安全防护措施，做到“四害”。要充分利用传统媒介和政务新媒体宣传平台，全方位、多角度开展安全生产法律法规宣传，全面的安全法律意识和安全防范意识，真正做到“人人讲安全，个个会应急”。

渭源县人民政府调查组

2024年12月14日

责任
分享

渭源县人民政府办公室 版权所有
主办：中共渭源县委 渭源县人民政府 承办：中共渭源县委办公室 渭源县人民政府办公室
投稿邮箱：zgwydzw@163.com 运行维护：渭源县人民政府办公室
陇ICP备2020003895号-1 甘公网安备62112302000001号 网站标识码：6211230001
关于我们 联系我们